

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1529 -
1531/2530

นางวนิดา ดวงชาทม

นางประอร จิตต์จำนงค์หรือมงคลธ

นางประอร จิตต์จำนงค์หรือมงคลธ

จำเลย

โจทก์

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218, มาตรา 219

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า จำเลยฎีกาขอให้แก้ไขดุลพินิจของศาลอุทธรณ์เป็นการฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง เมื่อศาลอุทธรณ์พิพากษายืนและลงโทษจำเลยไม่เกิน 5 ปี อีกทั้งศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ต่างลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกิน 1 ปี คดีจึงต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 และ 219 ไม่รับฎีกาของจำเลย

จำเลยเห็นว่า จำเลยฎีกาทั้งในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายว่าศาลล่างทั้งสองลงโทษจำเลยหนักเกินไป ข้อเท็จจริงต่าง ๆ และพฤติการณ์แห่งคดีสมควรรอการลงโทษเพื่อให้โอกาสจำเลยได้กลับตนเป็นพลเมืองดี หรือให้คุมประพฤติไว้ตามกฎหมาย และคดีนี้เป็นความผิดอันยอมความกันได้ โจทก์จำเลยได้ตกลงประนีประนอมยอมความกันและจำเลยได้ชำระหนี้ให้โจทก์ตามข้อตกลงไปบางส่วนแล้วสิทธินำคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับไปแล้วตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(2) อันเป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนจำเลยจึงมีสิทธิฎีกาได้ โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณา

หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่คดีทั้งสาม
สำนวนนี้ โจทก์จำเลยเป็นคู่ความเดียวกัน ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษารวมกัน โดย
โจทก์ฟ้องในทำนองเดียวกันขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิด
อันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91

ศาลชั้นต้นไต่สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูล จึงมีคำสั่งให้ประทับฟ้องโจทก์
ตามเช็ค 4 ฉบับไว้พิจารณา ยกเว้นเช็คหมายเลขที่ 6459237 คดีขาดอายุความจึงให้
ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอัน
เกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 ให้จำคุกจำเลยสำนวนละ 1 เดือน 10 วัน
รวมจำคุก 4 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาลดโทษให้
กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 2 เดือน

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับดังกล่าว (อันดับ 99)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ โดยมีคำร้องประกอบ (อันดับ 106,109)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ที่จำเลยฎีกาว่าศาลล่างทั้งสองลงโทษจำเลยหนักเกินไปและ
พฤติการณ์แห่งคดีสมควรรอการลงโทษจำเลยไว้ก่อนนั้นเป็นการโต้แย้งดุลพินิจใน
การลงโทษเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงส่วนฎีกาที่ว่าได้มีการตกลงประนีประนอม
ยอมความกันแล้ว โดยจำเลยจะหาเงินมาชำระให้โจทก์ตามรายงานกระบวนการพิจารณา
ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2527 ทำให้คดีอาญารับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา มาตรา 39(2) เป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายแต่ปรากฏว่าตามรายงาน
กระบวนการพิจารณาดังกล่าวไม่มีข้อความใดที่จะแสดงให้เห็นว่ามีการตกลง
ประนีประนอมยอมความกัน จึงเป็นปัญหาข้อกฎหมายที่ไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้
รับการวินิจฉัย ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้ว ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ที่จำเลยฎีกาว่าศาลล่างทั้งสองลงโทษจำเลยหนักเกินไปและ
พฤติการณ์แห่งคดีสมควรรอการลงโทษจำเลยไว้ก่อนนั้นเป็นการโต้แย้งดุลพินิจใน
การลงโทษเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงส่วนฎีกาที่ว่าได้มีการตกลงประนีประนอม
ยอมความกันแล้ว โดยจำเลยจะหาเงินมาชำระให้โจทก์ตามรายงานกระบวนการพิจารณา
ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2527 ทำให้คดีอาญารับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 39(2) เป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายแต่ปรากฏว่าตามรายงาน
กระบวนการพิจารณาดังกล่าวไม่มีข้อความใดที่จะแสดงให้เห็นว่ามีการตกลง
ประนีประนอมยอมความกัน จึงเป็นปัญหาข้อกฎหมายที่ไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้
รับการวินิจฉัย ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้ว ยกคำร้อง

(สุนทร จันทรศักดิ์-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น